



**P U T U S A N**

**Nomor 414 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIFDAWATI BASO**;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tgl lahir : 42 Tahun/23 Oktober 1973;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Kande II Lorong 118 B Nomor 30,  
Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 30 Juli 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 25 Agustus 2017;
3. Dialihkan penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ke tahanan kota sejak tanggal 24 Agustus 2017

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Ketiga: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 414 K/Pid/2018*



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 26 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFDAWATI BASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFDAWATI BASO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Rifdawati Baso NIK 7371066310740001;
  - 1 (satu) foto copy KTP atas nama Hj. Rabiah NIK 7371064804550001;
  - 1 (satu) lembar NPWP atas nama Rifdawati Baso dengan Nomor 18.449.377.2-805.000;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 7371061106001615 atas nama Kepala Keluarga Hj. Rabiah;
  - 1 (satu) lembar fotocopi surat pajak bumi dan bangunan SPPT (NOP) 73.71.070.011.003-0172.0 nama wajib pajak Rifdawati Baso;
  - 1 (satu) rangkap fotocopi buku tabungan Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 0255565351 KCU Makassar atas nama Rifdawati Baso;
  - 1 (satu) rangkap fotocopi akad pembiayaan murabah Nomor 71K022140002609 nasabah atas nama Rifdawati Baso;
  - 1 (satu) lembar fotocopi sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00166400.AH.05.01 Tahun 2014 atas nama Rifdawati Baso;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 414 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1251/Pid.B/2017/PN. Mks, tanggal 4 Januari 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFDAWATI BASO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum (*vrij spraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1251Pid.B/2017/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 16 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 4 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Januari 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 414 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1251/Pid.B/2017/PN. Mks, tanggal 4 Januari 2018 yang menyatakan Terdakwa RIFDAWATI BASO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum (*vrij spraak*) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan didapatkan kenyataan bahwa Terdakwa telah terbukti sah melakukan perjanjian Jaminan Fidusia dengan PT. Citifin Multi Finance (Akte pembiayaan nasabah Nomor 71K022140002609 tanggal 8 Agustus 2014 atas nama Terdakwa) kemudian dikuatkan dengan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 414 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat jaminan fidusia Nomor W.23.00166400.AH.05-01 Tahun 2004 atas nama Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vittara No.Pol DD 7 WB;

- Bahwa perjanjian Jaminan Fidusia tersebut kecuali telah ditandatangani Terdakwa, juga disertai surat-surat lain yang menyangkut identitas lengkap Terdakwa, tempat tinggal Terdakwa, data-data status Terdakwa, kemampuan ekonomis Terdakwa, untuk melengkapi persyaratan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut antara lain surat-surat:
  1. Fotocopy KTP Terdakwa;
  2. Fotocopy Hj. Rabiah;
  3. Fotocopy NPWP atas nama Rifdawati Baso;
  4. Fotocopy Kartu Keluarga;
  5. Fotocopy SPPT atas nama wajib pajak Terdakwa;
  6. Fotocopy Buku Tabungan BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa dengan ditandatanganinya akad perjanjian pembiayaan nasabah serta dikuatkannya dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, tidak dapat dibenarkan Terdakwa melimpahkan tanggung jawab kepada adik iparnya Arnowo Ari Wibowo yang pada saat itu sebagai analis kredit PT. Citifin Multi Finance, karena di dalam lalu lintas hukum penandatanganan suatu perjanjian bertanggung jawab atas akta yang ditandatangani karena penandatanganan harus tahu apa yang ia tandatangani kecuali dibuktikan sebaliknya misalnya: ia tanda tangan blanko kosong, karena terdapat penipuan, pemalsuan dan lain-lain, sedang Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya sementara Terdakwa juga bukan buta huruf;
- Bahwa kecuali hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa juga menyetujui serta melengkapi perjanjian pembiayaan Fidusia tersebut dengan surat-surat yang begitu lengkap antara lain fotocopy KTP, NPWP, Kartu Keluarga, SPPT Pajak, Buku Tabungan Terdakwa di BCA dan surat-surat lain. Hal ini menandakan bahwa Terdakwa tahu betul isi surat beserta hal-hal kewajiban serta tanggung jawab apa yang diperbuatnya melalui penandatanganan akta pembiayaan/Jaminan Fidusia tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 414 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga Terdakwa juga sudah mengangsur 8 (delapan) kali pembayaran perjanjian kreditnya, dan telah pula menyerahkan uang muka sebesar Rp55.868.030,00 (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) dengan demikian tanggung jawab pengangsuran sampai selesai serta keberadaan mobil yang di kredit adalah tanggung jawab Terdakwa dan ternyata sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya. Dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa terdapat kesadaran, pengertian akan akibat apa yang ia perbuat;
- Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1251/Pid.B/2017/PN. Mks, tanggal 4 Januari 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kerugian yang diderita PT. Citifin Multi Finance cukup besar yaitu sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 414 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Mks, tanggal 4 Januari 2018 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFDAWATI BASO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFDAWATI BASO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Rifdawaty Baso Nomor NIK 7371066310740001;
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Hj. Rabiah Nomor NIK 7371064804550001;
  - 1 (satu) lembar NPWP atas nama Rifdawaty Baso dengan nomor 18.449.377.2-805.000;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 7371061106001615 atas nama Kepala Keluarga Hj. Rabiah;
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat pajak bumi dan bangunan SPPT (NOP) 73.71.070.011.003-0172.0 nama wajib pajak Rifdawaty Baso;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi buku tabungan Bank Central Asia dengan nomor rekening 0255565351 KCU Makassar atas nama Rifdawaty Baso;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi akad pembiayaan murabah Nomor 71K022140002609 nasabah atas nama Rifdawaty Baso;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 414 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00166400.AH.05.01 tahun 2014 atas nama Rifdawaty Baso;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti, M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
Sumardijatmo, S.H., M.H.  
ttd  
Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 196110101986122001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 414 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)